

1502133-35.2021.8.26.0153

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... por lesão corporal dolosa e tráfico de entorpecentes - fls. 19/20 do apenso), fixo a pena base em um (1) ano e seis (6) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (tráfico de drogas - fls. 20/21 do apenso), razão pela qual aumento de três (3) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição.

A pena totaliza um (1) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502133-35.2021.8.26.0153 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502133-35.2021.8.26.0153

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2298044/2021 - DEL.POL.CRAVINHOS, 15411928 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 946/21/407 - DEL.POL.CRAVINHOS, 950/21/407 - DEL.POL.CRAVINHOS, 2298044 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDER VICTOR DE MENEZES FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

VANDER VICTOR DE MENEZES FERREIRA está sendo processado pela Justiça Pública por infração ao artigo 147, caput, por três vezes, c.c artigo 129, § 13, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 27 de outubro de 2021, às 16 horas e 50 minutos, na Rua Cesário Mota, nº 351, Centro, na cidade de Cravinhos/SP, VANDER VICTOR DE MENEZES FERREIRA, identificado às fls. 20, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Maria Beatriz dos Santos. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, VANDER VICTOR DE MENEZES FERREIRA, já identificado, ofendeu a integridade física de Maria Beatriz dos Santos, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo pericial de fls. 21/22.

Consta mais, que no dia 28 de outubro de 2021, durante a manhã, defronte a uma agência da Caixa Econômica Federal, na cidade de Cravinhos/SP, VANDER VICTOR DE MENEZES FERREIRA, já identificado, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave as vítimas Maria Beatriz dos Santos e Luciana Hilário dos Santos Reis. Apurou-se que Maria e Vander mantiveram relacionamento por cerca de 08 (oito) meses, havendo diversas discussões nos últimos meses. No dia 27 de outubro de 2021, por motivos banais, as partes iniciaram nova discussão, sendo que o denunciado estava embriagado. Durante a discussão, ele ficou enfurecido e ameaçou a vítima dizendo: "eu vou te matar, sua vagabunda, sua puta". Ato contínuo, após ameaçá-la, o réu foi para cima dela, desferindo socos contra seu rosto, além de jogá-la no chão, causando-lhe as lesões corporais demonstradas no laudo pericial de fls. 21/22. Após os fatos, Maria ficou com medo que as agressões pudessem se repetir e deixou o imóvel, registrando a ocorrência, dirigindo-se a casa de sua genitora. No dia seguinte, sendo 28 de outubro de 2021, Maria, na companhia de sua genitora, Luciana Hilário, foram até uma agência da Caixa Econômica Federal na cidade, durante o período da manhã. Ocorre que, quando elas deixaram a agência, depararam-se com o réu defronte ao local, com uma bicicleta e bastante embriagado. O réu novamente tentou agredir Maria, indo em sua direção, mas Luciana Hilário entrou na frente da filha e impediu a agressão. Não obstante, Vander disse que se Luciana não saísse de sua frente, ele a mataria também, sendo que daria vários tiros nela. Indagado em solo policial, o réu confessou parcialmente os fatos, negando apenas a autoria das lesões corporais. Recebida a denúncia (fls. 35), o réu foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 62/63).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação, sendo o réu interrogado (fls. 85).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, enquanto que a defesa pugnou pela absolvição.

É o relatório.

DECIDO

A ação merece ser julgada procedente.

A materialidade foi demonstrada através do boletim de ocorrência (fls. 5/7 e 8/10), laudo de exame de corpo de delito (fls. 21/22) e pela prova testemunhal colhida durante a instrução.

A autoria dos fatos é certa.

Na fase policial o réu admitiu estar embriagado e ofendeu Maria Beatriz. No dia seguinte novamente estava embriagado e ofendeu Maria Beatriz e sua mãe.

Em juízo apresentou a mesma versão.

A versão apresentada pelo réu não se sustenta.

Maria Beatriz relatou ter encontrado com o réu na via pública. Ele estava embriagado ou drogado. Vander puxou seus cabelos, bateu sua cabeça no chão, chutou-a e enforcou-a. Foi atingida na cabeça, nos braços e em todo o corpo. Também foi agredida com chutes e socos. Vander disse "eu vou te matar, sua vagabunda, sua puta". No dia seguinte foi até a Caixa Econômica Federal ocasião em que o réu tentou agredi-la. Sua mãe intercedeu e Vander a ameaçou matar minha mãe e depois ia me matar. Disse que iria primeiro matar minha mãe para que presenciasse tal fato e sofresse, sendo que depois iria mata-la. Vander disse que daria tiros na cara de sua mãe.

Luciana, mãe de Maria Beatriz, disse que a filha lhe telefonou dizendo que havia sido agredida pelo réu. Levou Maria Beatriz para sua residência. Ela tinha ferimentos no rosto, braços, pernas, em vários locais e foi até o pronto socorro. O réu deu chutes e socos e tentou enforçar Maria Beatriz. No dia seguinte próximo da Caixa Econômica Federal ele tentou agredir Maria Beatriz, mas intercedeu. Ele a ameaçou, assim como Maria Beatriz. O réu disse que iria mata-la e também Maria Beatriz. O réu disse que estaria acoitando sua filha e merecia morrer.

As provas colhidas durante a instrução são robustas e não deixam dúvidas no sentido do réu ter praticado os crimes narrados na denúncia.

Procede, portanto, a ação penal. O artigo 89 da Lei nº 9.099/95 não se aplica aos casos da Lei Maria da Penha e, por consequência, em se tratando de crime de lesões

corporais praticadas no âmbito doméstico, a ação penal é sempre pública incondicionada, sem possibilidade de retratação da vítima, repita-se, não importando em que extensão (leve, grave ou gravíssima, dolosa ou culposa). De rigor, a procedência da ação.

Passo a dosar a pena.

Lesão corporal

Na primeira fase, levando-se em consideração que o réu tem péssimos antecedentes (condenações definitivas por lesão corporal dolosa e tráfico de entorpecentes - fls. 19/20 do apenso), fixo a pena base em um (1) ano e seis (6) meses de reclusão. Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (tráfico de drogas - fls. 20/21 do apenso), razão pela qual aumento de três (3) meses de reclusão. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição. A pena totaliza um (1) ano e nove (9) meses de reclusão.

ameaça

Na primeira fase, levando-se em consideração que o réu tem péssimos antecedentes (condenações definitivas por lesão corporal dolosa e tráfico de entorpecentes - fls. 19/20 do apenso), fixo a pena base em um (1) mês e quinze (15) dias de detenção.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (tráfico de drogas - fls. 20/21 do apenso), razão pela qual aumento de sete (7) dias de detenção.

Na terceira fase, como foram praticados três crimes de ameaça, nos termos do artigo 71 do Código Penal aumento a pena de metade, ou seja, vinte e seis (26) dias de detenção.

A pena totaliza dois (2) meses e dezoito (18) dias de detenção.

Ante o exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal a fim de condenar VANDER VICTOR DE MENEZES FERREIRA, qualificado nos autos, à pena de um (1) ano e nove (9) meses de reclusão, por incurso no artigo 129, § 13 do Código Penal e dois (2) meses e dezoito (18) dias de detenção por incurso, três vezes, no artigo 147, caput, do Código Penal.

Incabível a multa substitutiva (art. 17 da Lei nº 11.340/06) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme a Súmula 588 do STJ.

"Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Como o réu é reincidente e tem péssimos antecedentes, a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e oficie-se ao cartório eleitoral.

P.R.I.C.

Cravinhos, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA